

Landgericht Augsburg

Az.: 112 O 2848/25



IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

LVS Hotel & Resorts (€pe) S.A., vertreten durch die Direktoren Arnulf Damerau, Martin Hubert, Laure Muller und Gilles Schleich, Rue Guillaume Schneider 12, 2522 Luxembourg, Luxemburg
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte **Sonntag & Partner**, Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg, Gz.: 167098_1472627

gegen

Bleicher Franz Xaver, Kobelstraße 14a, 86356 Neusäß, derzeit: James-Cook-Straße 25, 86156 Augsburg
- Beklagter -

Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanwalt **Tomanke** Konstantin, Luisenstraße 1, 80333 München, Gz.: 223/25 T01 kt

wegen Rückzahlung aus Darlehensvertrag

erlässt das Landgericht Augsburg - 11. Zivilkammer - durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Mozaffari, den Richter am Landgericht Reif und die Richterin am Landgericht Folter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15.04.2026 folgendes

Vorbehaltsurteil

1. Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 6.150.000,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.01.2025 zu zahlen.
2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

4. Dem Beklagten bleibt die Ausführung seiner Rechte im Nachverfahren vorbehalten.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 6,15 Mio. €.

Die Klägerin beabsichtigte im Jahr 2021, sich an der SYNCPILOT SE zu beteiligen. Eine direkte Beteiligung war aufgrund der Aktionärsvereinbarung der Aktionäre der SYNCPILOT SE vom 07.12.2020 nicht möglich, da es den damaligen Aktionären bis zum 31.12.2022 untersagt war, Aktien unmittelbar oder mittelbar zu übertragen. Daher sollte die Klägerin ein Recht zur Erlangung einer mittelbaren Gesellschafterstellung an der SYNCPILOT SE im Wege eines zweistufigen Erwerbs von 10.923 Geschäftsanteilen an der Quintus Beteiligungs GmbH (43,69 %) für einen Anteilskaufpreis in Höhe von insgesamt 18,75 Mio. € erhalten. Diese Geschäftsanteile an der Quintus Beteiligungs GmbH repräsentierten durchgerechnet eine Beteiligungsquote von 15 % an der SYNCPILOT SE.

Vor diesem Hintergrund schlossen die Parteien am 21.05.2021 die streitgegenständliche Kooperations- und Call Optionsvereinbarung. In dieser räumte der Beklagte der Klägerin zwei Call-Optionen ein (unwiderrufliches und durch Zahlung des Optionskaufpreises aufschiebend bedingtes schuldrechtliches und dingliches Angebot zum Kauf und zur Übertragung der Geschäftsanteile an der Quintus Beteiligungs GmbH):

1. Option: Geschäftsanteile lfd. Nr. 11.251 - 16.712 zum Preis von 7,45 Mio. € + 50.000 € Optionsprämie = 7,5 Mio. €
2. Option: Geschäftsanteile lfd. Nr. 16.713 - 22.173 zum Preis von 11,15 Mio. € + 100.000 € Optionsprämie = 11,25 Mio. €

Im Gegenzug verpflichtete sich die Klägerin, an den Beklagten ein unverzinstes Darlehen in Höhe von insgesamt 18,75 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024 auszureichen. Die Auszahlung sollte in sechs Teilzahlungen erfolgen. Eine Teilzahlung in Höhe von 0,65 Mio. € erfolgte bereits

am 07.04.2021, eine Teilzahlung in Höhe von 1,5 Mio. € sollte sofort bei Unterschrift geleistet werden, eine Teilzahlung in Höhe von 1,0 Mio. € bis zum 31.05.2021, eine Teilzahlung in Höhe von 3,5 Mio. € bis zum 30.06.2021, eine Teilzahlung in Höhe von 0,85 Mio. € am 30.01.2022 und eine letzte Teilzahlung in Höhe von 11,25 Mio. € ebenfalls am 30.01.2022. Tatsächlich wurden neben der am 07.04.2021 erfolgten Teilzahlung 1,5 Mio. € am 29.04.2021, 1,0 Mio. € am 07.06.2021 und 3,0 Mio. € am 31.08.2021 ausbezahlt. Insgesamt wurden also 6,15 Mio. € von der Klägerin an den Beklagten ausgereicht.

Bei Ausübung der Call-Optionen sollte der Optionskaufpreis mit der Darlehensforderung an Erfüllung statt verrechnet werden. Die Klägerin übte ihr Optionsrecht jedoch nicht aus.

In Ziff. 2.5 der Kooperations- und Call Optionsvereinbarung wurde ein Andienungsrecht des Beklagten wie folgt geregelt:

„Investor und FXB vereinbaren schon jetzt unwiderruflich, bei erfolgter Ausübung der Call Optionen durch den Investor den Optionskaufpreis 1 und den Optionskaufpreis 2 mit der Darlehensforderung an Erfüllung statt zu verrechnen. Wenn zum Laufzeitende des Darlehens (31.12.2024) bzw. beim Exit die Call Optionen vom Investor nicht ausgeübt oder die Darlehensteilbeträge nicht vollständig an FXB ausgereicht worden sind, ist FXB berechtigt, dem Investor die Quintus-Anteile für einen Preis von € 18,80 Mio. („Andienungspreis“) anzudienen und Investor für diesen Fall verpflichtet, die Quintus-Anteile zu erwerben. Für diesen Fall vereinbaren Investor und FXB schon jetzt unwiderruflich, den Andienungspreis in Höhe des ausgereichten Darlehensbetrags an (teilweiser) Erfüllung statt zu verrechnen.“

Mit Schreiben 07.04.2026 übte der Beklagte das in Ziffer 2.5 geregelte Andienungsrecht zum Erwerb von Geschäftsanteilen an der Quintus Beteiligungs GmbH aus.

Am 12.01.2026 wurde die Satzung der Quintus Beteiligungs GmbH geändert. In § 10 Abs. 3 a) der Satzung wurde eine Generalklausel für die Einziehung der Geschäftsanteile neu eingeführt. Danach können die Gesellschafter die Einziehung der Geschäftsanteile beschließen, wenn ein Gesellschafter in der Weise gegen die Satzung oder seine Treuepflicht verstößt, dass bei einer Personengesellschaft sein Ausschluss nach § 134 HGB verlangt werden könnte. Darüber hinaus wird in § 11 Abs. 3 der Satzung der Abfindungsanspruch dergestalt neu aufgenommen, dass von dem ermittelten Verkehrswert lediglich 60 %, hilfsweise der niedrigste im konkreten Einzelfall angemessene Betrag, als Abfindung ausgezahlt werden. Beide Regelungen waren in der vorherigen Version der Satzung nicht enthalten.

Seit Abschluss der streitgegenständlichen Kooperations- und Call Optionsvereinbarung haben sich zudem die Beteiligungsverhältnisse an der SYNPILOT SE geändert. Ausweislich Ziff. 1.8 der Kooperations- und Call Optionsvereinbarung waren die BOSYNC Beteiligungs UG und die Quintus Beteiligungs GmbH mit insgesamt 41 % an der SYNCPILLOT SE beteiligt. Diese Beteiligungsquote ist zwischenzeitlich gesunken. Zum Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung vom 05.08.2025 verfügte die BOSYNC Beteiligungs UG noch über 24,1 % der Aktien an der SYNCPILLOT SE. Die Quintus Beteiligungs GmbH hielt zu diesem Zeitpunkt keine Aktien an der SYNCPILLOT SE.

Die Klägerin behauptet, die gemäß Ziff. 1.10 der Kooperations- und Call Optionsvereinbarung angestrebte Beteiligungsquote von durchgerechnet 15 % an der SYNPILOT SE könne bei Zahlung des vollständigen Andienungspreises in Höhe von 18,8 Mio. € nicht erreicht werden. Möglich sei allenfalls eine mittelbare Beteiligung von 8,8 %.

Die Klägerin ist der Ansicht, der eingeklagte Darlehensrückzahlungsanspruch sei nicht durch die Ausübung des Andienungsrechts vom 07.04.2026 erloschen. Darüber hinaus könne der Beklagte die Put-Option aufgrund der Überschreitung des vereinbarten Zeitpunkts der Ausübung der Put-Option nicht mehr wirksam ausüben. Jedenfalls habe der Beklagte sein Recht auf Ausübung der Put-Option mittlerweile verwirkt, da er dieses Recht über einen längeren Zeitraum nicht ausgeübt habe, die Klägerin habe sich berechtigt darauf eingestellt, dass dieses Recht auch nicht mehr ausgeübt wird.

Die Klägerin beantragt zuletzt,

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 6.150.000,00 nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 1. Januar 2025 zu zahlen.

Höchst hilfsweise, für den Fall, dass das Gericht davon ausgeht, dass die Ausübungserklärung vom 07.04.2026 dem klägerischen Anspruch auf Darlehensrückzahlung entgegensteht und die Klage abzuweisen wäre, wird die Klage für erledigt erklärt.

Der Beklagte beantragt,

die Klage wird abgewiesen.

Der Beklagte ist der Ansicht, die Klage sei im Urkundenprozess aufgrund des mehrgliedrigen Vertragsgefüges unstatthaft, die selektive Fragmentierung sei rechtsmissbräuchlich. Die Klage sei jedenfalls unbegründet, weil die Darlehensforderung aufgrund der vertraglich vorgesehenen Verrechnung mit dem Andienungspreis erloschen sei, hilfsweise habe die Aufrechnung mit dem Andienungspreisanspruch zur Erfüllung der Klageforderung geführt. Denn das Andienungsrecht sei erst zum 31.12.2024 entstanden und sei nicht verwirkt. Zumindest bestehe ein Zurückbehaltungsrecht aus § 273 BGB, hilfsweise ein Leistungsverweigerungsrecht aus § 320 BGB. Zudem könne der Beklagte die Dolo agit Einrede nach § 242 BGB geltend machen.

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 15.04.2026 wurde der Beklagtenseite zum neuen tatsächlichen Vorbringen der Klägerseite aus dem Schriftsatz vom 13.04.2026 eine Schriftsatzfrist von zwei Wochen gewährt. Im Schriftsatz der beklagten Partei vom 29.04.2026 beantragte der Beklagte neben der Klageabweisung erstmalig hilfsweise für den Fall, dass das Gericht einen Zahlungsanspruch dem Grunde nach für gegeben erachtet, den Beklagten nur Zug-um-Zug gegen Mitwirkung der Klägerin am Abschluss und Vollzug des Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrags gemäß Ziff. 2.5 der Kooperations- und Call Optionsvereinbarung vom 21.05.2021 (Anlage K 1) zu verurteilen und höchst hilfsweise für den Fall, dass das Gericht den Urkundenprozess für statthaft erachtet und den Anspruch dem Grunde nach bejaht, das Urteil unter Vorbehalt der Rechte des Beklagten im Nachverfahren zu erlassen (§ 599 ZPO). Zudem beantragt der Beklagte, der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen und die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil nur gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Für den Fall einer Verurteilung beantragt der Beklagte gemäß § 712 ZPO, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung auszuschließen, da dem Beklagten durch die Vollstreckung ein irreparabler, auch nicht durch das Nachverfahren zu ersetzender Nachteil drohe.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst zugehöriger Anlagen sowie auf das jeweilige Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.04.2026 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

A.

Die Klage ist zulässig.

I.

Insbesondere ist das Landgericht Augsburg gemäß § 1 ZPO i.V.m. §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG sachlich und gemäß §§ 12, 13 ZPO örtlich zuständig.

II.

Zudem ist die Zivilkammer funktionell zuständig. Eine Zuständigkeit der Handelskammer ist nicht gegeben. Denn von § 95 Abs. 1 Nr. 4d) GVG sind nur Streitigkeiten nach §§ 22, 25 HGB betroffen und gerade nicht Ansprüche aus einem Vertrag, der den Erwerb eines Handelsgeschäfts regelt. Dem Erwerb eines Handelsgeschäfts liegt der Kaufvertrag zugrunde und kaufvertragliche Ansprüche entstehen gerade nicht aus dem Erwerb des Handelsgeschäfts nach §§ 22, 25 HGB.

III.

Darüber hinaus ist der Urkundenprozess gemäß § 592 ZPO statthaft, da die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: die Klage ist auf Verurteilung wegen eines Leistungsanspruchs gerichtet; dieser Anspruch hat die Zahlung einer bestimmten Geldsumme zum Gegenstand; der gesamte Klagegrund wird urkundlich bewiesen und die Klägerin hat die Verfahrensart des Urkundenprozesses beantragt (vgl. Stein/Berger, 23. Aufl. 2018, ZPO § 592 Rn. 1). Durch Urkunden zu belegen sind lediglich die zur prozessualen Substantiierung notwendigen rechtserzeugenden Tatsachen, nicht etwa alle Tatsachen, für die die Klägerin die Beweislast trifft. Welche Tatsachen zur Anspruchsbegründung gehören und welche anderen als rechtserhaltende (Repliken) anzusehen sind, ist nach der materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlage zu bestimmen, von der der Anspruch hergeleitet wird (Stein/Berger, 23. Aufl. 2018, ZPO § 592 Rn. 10). Voraussetzung für die Entstehung eines Darlehensrückzahlungsanspruchs sind nach § 488 Abs. 1 S. 2 BGB der Abschluss eines Darlehensvertrags, die Auszahlung des Darlehensbetrags und der Eintritt der Fälligkeit. Diese rechtserzeugenden Tatsachen könnten seitens der Klagepartei mittels Urkunden, konkret mit der Vorlage der streitgegenständlichen Kooperations- und Call Optionsvereinbarung sowie mit Kontoauszügen nachgewiesen werden. Unabhängig davon wäre nach ständiger

Rechtsprechung der Urkundenbeweis für solche Behauptungen entbehrlich, die entweder ausdrücklich zugestanden (§ 288 ZPO) oder jedenfalls nicht bestritten (§ 138 Abs. 3 ZPO) sind (MüKoZPO/Heiß, 7. Aufl. 2025, ZPO § 592 Rn. 26). Die anspruchsbegründenden Tatsachen wurden vorliegend nicht bestritten, weshalb es auf eine Beweisbarkeit mittels Urkunden nicht einmal ankommt.

Keine Voraussetzung für die Statthaftigkeit des Urkundenprozesses ist es, dass es sich um einfach gehaltene, wenig komplexe Urkunden handelt. Eine Einschränkung nach dem Inhalt der Urkunde sieht das Gesetz nicht vor. Dem Einwand der beklagten Partei, dass sich die Unstatthaftigkeit des Urkundenprozesses aus der Komplexität des Vertragsgefüges ergeben soll, kann das Gericht daher nicht folgen. Vielmehr ist das streitgegenständliche Vertragsgefüge nach den übereinstimmenden Parteivorträgen insgesamt in der als Anlage K1 vorgelegten Kooperations- und Call Optionsvereinbarung und damit in einer Urkunde abgebildet. Entgegen der Ansicht des Beklagten kann der klägerische Anspruch bei dem vorliegenden mehrgliedrigen Vertragsgefüge auch ohne Berücksichtigung der etwaigen Gegenrechte des Beklagten materiell-rechtlich zutreffend beurteilt werden. Denn anders als im zitierten Urteil des Bundesgerichtshofs handelt es sich vorliegend nicht um zwei sich gegenüberstehende bereicherungsrechtliche Ansprüche aus der Rückabwicklung eines nichtigen Vertrags, bei deren Beurteilung die Saldotheorie Anwendung findet. Vielmehr handelt es sich um einen vertraglichen Darlehensrückzahlungsanspruch, dem der Beklagte zwar möglicherweise rechtsvernichtende Einwendungen oder rechtshemmende Einreden entgegenhalten kann, die jedoch nichts an der materiell-rechtlichen Entstehung des klägerischen Anspruchs ändern.

Zudem ist das Vorgehen der Klägerin im Urkundenprozess nicht nach § 242 BGB als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Die Geltendmachung von Ansprüchen im Wege des Urkundenprozesses kann grundsätzlich gegen § 242 BGB verstoßen, wenn das beschleunigte Verfahren des Urkundenprozesses zu verfahrensfremden Zwecken missbraucht werden soll (OLG Hamm Urt. v. 2.10.2002 – 13 U 53/02, IBRRS 2003, 0096). Vorliegend sind keine verfahrensfremden Zwecke der Klägerin ersichtlich. Vielmehr wurde das legitime Interesse an einem schnellen Titel deutlich, dies insbesondere auch vor dem Hintergrund des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.

Die Klage ist auch begründet.

Die Klägerin hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Rückzahlung des ausgereichten Darlehens in Höhe von 6,15 Mio. € aus § 488 Abs. 1 S. 2 BGB.

I.

Der Anspruch ist entstanden. Der Darlehensvertrag (Ziff. 2.6 der Anlage K1) wurde unstreitig zwischen den Parteien geschlossen. Der Einwand der beklagten Partei, von einem Darlehen sei nicht die Rede gewesen und das Darlehen sei kein wirtschaftlicher Kern der Vereinbarung, sondern ein rein technisches Finanzierungsvehikel, verfängt nicht. Die streitgegenständliche Kooptions- und Call Optionsvereinbarung stellt einen zusammengesetzten Vertrag dar, bei dem mehrere an sich selbstständige Verträge zwischen denselben Parteien, die aber wirtschaftlich betrachtet zusammenhängen, eine Einheit bilden. Liegt ein solcher einheitlicher Vertrag vor, sind für die Verträge getrennt die jeweiligen gesetzlichen Regelungen anzuwenden (Guhling/Günter/Makowski, 3. Aufl. 2024, BGB vor § 535 Rn. 75). Nach der Auslegung der vertraglichen Vereinbarung ist darüber hinaus von übereinstimmenden Willenserklärungen hinsichtlich des Abschlusses eines Darlehensvertrags auszugehen. Denn wählen die Parteien eine Darlehenskonstruktion allein aus steuerrechtlichen Gründen, fehlt es in der Regel nicht am Rechtsbindungswillen im Hinblick auf den Abschluss eines Gelddarlehensvertrages, weil die steuerrechtliche Anerkennung ein gültiges, ernstlich gewolltes Rechtsgeschäft voraussetzt (vgl. BGH, Urteil vom 2. 3. 2009 - II ZR 264/07, NZG 2009, 659; MüKoBGB/K.P. Berger, 9. Aufl. 2023, BGB § 488 Rn. 2). Da die essentialia negotii eines Darlehensvertrags lediglich die Vertragsparteien, die Darlehenshöhe und ggf. die Zinshöhe sind, ist es für den wirksamen Vertragsschluss unschädlich, dass Modalitäten zur Rückzahlung des Darlehens nicht geregelt wurden.

Aufgrund des wirksamen Vertragsschlusses wurde eine Darlehenssumme in Höhe von 6,15 Mio. € an den Beklagten ausbezahlt. Ausweislich der vorgelegten Kontoauszüge und im Hinblick auf die mit den Darlehensraten übereinstimmenden Zahlungen geht das Gericht mit dem Vortrag der Klagepartei davon aus, dass die Zahlungen auf das Darlehen und nicht auf mögliche Optionsprämien erfolgt sind.

Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Darlehenslaufzeit wurde der Anspruch auf Rückzahlung des zur Verfügung gestellten Darlehens in Höhe von 6,15 Mio. € nach § 488 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 BGB mit Ablauf des 31.12.2024 fällig.

II.

Der Anspruch ist auch nicht durch Erfüllung erloschen.

Das in Ziff. 2.5 der Kooperations- und Call Optionsvereinbarung geregelte Andienungsrecht des Beklagten wurde von diesem nicht wirksam ausgeübt, sodass der Andienungspreis weder in Höhe des ausgereichten Darlehensbetrags an Erfüllung statt zu verrechnen ist noch mit diesem aufgerechnet werden kann.

1. Einer wirksamen Ausübung des Andienungsrechts steht entgegen, dass das Andienungsrecht nicht rechtzeitig ausgeübt wurde. Eine konkrete Ausübungsfrist hinsichtlich des Andienungsrechts wurde nicht vereinbart. Es wurde jedoch vereinbart, dass der Beklagte berechtigt ist, der Klägerin die Gesellschaftsanteile anzudienen, wenn zum Laufzeitende des Darlehens bzw. beim Exit die Call Optionen vom Investor nicht ausgeübt worden sind. Nach dem Wortlaut wurde somit keine Frist zur Ausübung, sondern vielmehr ein Zeitpunkt zur Ausübung des Andienungsrechts vereinbart. Die Regelung in Ziff. 2.5 ist im Zusammenhang mit Ziffer 2.4 der Vereinbarung zu lesen, in der ausdrücklich geregelt wurde, dass die Call Optionen von der Klägerin im Zeitpunkt des Exits ausgeübt werden können. Werden in diesem Zeitpunkt die Call Optionen nicht ausgeübt, so greift die Möglichkeit des Beklagten, in diesem Zeitpunkt das Andienungsrecht auszuüben. Auch das Laufzeitende des Darlehens am 31.12.2024 stellt einen konkreten Zeitpunkt dar, zu dem das Andienungsrecht ausgeübt werden kann, sofern seitens der Klägerin bis zu diesem Zeitpunkt die Call Optionen nicht ausgeübt wurden. Eine andere Auslegung der Vereinbarung dahingehend, dass weder ein Ausübungszeitpunkt noch eine Ausübungsfrist vereinbart wurde, erscheint nicht plausibel. Dies würde zu einer endlosen Bindung der Klägerin an den Vorvertrag zur Übertragung der Gesellschaftsanteile führen, die so nicht gewollt sein kann.

2. Darüber hinaus konnte das Andienungsrecht wegen einer unzulässigen Rechtsausübung nach § 242 BGB nicht mehr wirksam ausgeübt werden, da es verwirkt ist. Ein Recht ist verwirkt, wenn es der Berechtigte über einen längeren Zeitraum hinweg nicht geltend macht, obwohl er dazu in der Lage wäre („Zeitmoment“), und der Verpflichtete sich mit Rücksicht auf das gesamte Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte und eingerichtet hat, dass dieser sein Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde („Umstandsmoment“; Jauernig/Mansel, 19. Aufl. 2023, BGB § 242 Rn. 54; BGH, Urteil vom 12.7.2016 – XI ZR 564/15, NJW 2016, 3512).

Seit der Möglichkeit der Geltendmachung des Rechts und seiner tatsächlichen Ausübung muss eine längere Zeitspanne liegen, während der der Berechtigte untätig geblieben ist. Die erforderliche Dauer des Zeitablaufs richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (BGHZ 146, 224 f.; BGH NZA-RR 2003, 253; NJW 2011, 212). Ein Andienungsrecht wird üblicherweise im Rahmen

von sehr kurzen Zeitspannen ausgeübt, vertraglich wird regelmäßig eine Frist von wenigen Wochen vereinbart. Diese Handhabung entspringt dem Bedürfnis der Gesellschafter nach Rechtssicherheit hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse. Auch im konkreten Einzelfall wäre vor dem Hintergrund der geplanten umfangreichen Zusammenarbeit und der Höhe des Andienungspreises davon auszugehen gewesen, dass die künftige Beteiligung der Klägerin zeitnah geklärt wird. Obwohl dem Beklagten nach dem 31.12.2024 die Ausübung des Andienungsrechts möglich gewesen wäre, hat er dies erst nach der längeren Zeitspanne von 15 Monaten getan.

Der Rechtsinhaber darf während des für die Verwirkung erforderlichen Zeitraums nichts zur Durchsetzung seines Rechts getan haben. Eine Verwirkung ist daher ausgeschlossen, wenn der Berechtigte durch Mahnung, Widerspruch, außergerichtliches Bestreiten oder in sonstiger Weise zu erkennen gegeben hat, dass er auf seinem Recht beharrt (BGHZ 132, 84 (95) = NJW 1996, 1756; BeckOK BGB/Sutschet, 77. Ed. 1.2.2026, BGB § 242 Rn. 147). Seitens des Beklagten wurde das Andienungsrecht erstmalig mit Schreiben vom 06.10.2025 (Anlage B12) thematisiert.

Zu dem Zeitmoment muss noch ein Vertrauens- oder Umstandsmoment hinzutreten. Der Verpflichtete muss bei objektiver Beurteilung aus dem Verhalten des Berechtigten entnehmen dürfen, dass dieser sein Recht nicht mehr geltend machen werde. Es ist also zu prüfen, ob der Verpflichtete sich darauf einrichten durfte, dass er mit einer Rechtsausübung durch den Berechtigten nicht mehr zu rechnen brauchte, mit der Folge, dass die verspätete Geltendmachung des Rechts für ihn eine mit Treu und Glauben unvereinbare Härte bedeuten würde (BGHZ 25, 47 (52) = NJW 1957, 1358; BeckOK BGB/Sutschet, 77. Ed. 1.2.2026, BGB § 242 Rn. 150). Bei der Quintus Beteiligungs GmbH, deren Anteile die Klägerin aufgrund des Andienungsrechts erwerben sollte, traten verschiedene Änderungen ein. Insbesondere waren zum Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung vom 05.08.2025 die Beteiligungsverhältnisse an der SYNCPILOT SE gravierend anders als noch zum Zeitpunkt des Abschlusses der streitgegenständlichen Kooperations- und Call Optionsvereinbarung. Ziel der Vereinbarung war unstreitig eine konkrete Beteiligung der Klägerin über die Quintus Beteiligungs GmbH an der SYNCPILOT SE. Eine Veränderung der Beteiligungsquoten hat zur Folge, dass der Erwerb der Quintus-Geschäftsanteile nicht mehr zu der angedachten Beteiligung der Klägerin an der SYNCPILOT SE führt. Aus der Änderung der Beteiligungen konnte die Klägerin entnehmen, dass das Ziel der Vereinbarung nicht mehr erreicht werden kann, der Beklagte kein Interesse mehr an der ursprünglich geplanten Beteiligung der Klägerin hatte und somit sein Andienungsrecht nicht mehr ausüben werde. Auch mit der Änderung der Satzung der Quintus Beteiligungs GmbH nahm der Beklagte Änderungen an der Gesellschaft vor, deren Anteile die Klägerin erwerben sollte. Grundlegende Satzungsände-

rungen wie die hiesige, insbesondere die Aufnahme einer Generalklausel für die Einziehung der Geschäftsanteile, stellt für die Klägerin eine unbillige Härte dar. Denn sie würde durch die späte Ausübung des Andienungsrechts zu einer Beteiligung an einer Gesellschaft gezwungen, deren Satzung sich nach der Vereinbarung des Andienungsrechts zum Nachteil der Klägerin geändert hat.

Da somit neben das Zeitmoment auch ein Umstandsmoment tritt, ist das Andienungsrecht als verwirkt anzusehen.

III.

Der Anspruch ist auch durchsetzbar.

1. Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 320 BGB wegen der unvollständigen Auszahlung des Darlehens ist nicht gegeben. Die Rückzahlungspflicht ist zwar nach überwiegender Auffassung eine vertragliche Hauptpflicht, weil es dem Darlehensgeber neben dem Wunsch nach Entgeltung seiner Leistung in Form von Zinsen primär darauf ankommt, dass er den zur Verfügung gestellten Wert selbst zurückerhält. Allerdings steht diese Pflicht nicht im Synallagma zur Hauptleistung des Darlehensgebers; im Gegenseitigkeitsverhältnis zur Darlehensgewährung und -belassung stehen vielmehr nur die Zinszahlungspflicht und die Abnahmepflicht des Darlehensnehmers (NK-BGB/Krämer, 4. Aufl. 2021, BGB § 488 Rn. 11).

2. Dem Beklagten steht gegen den Anspruch auf Rückgewähr des Darlehens auch kein Zurückbehaltungsrecht aus § 273 BGB wegen eines Anspruchs des Beklagten auf Abschluss des Geschäftsanteilskaufvertrags zu, da der Beklagte mangels wirksamer Ausübung des Andienungsrechts gerade keinen Anspruch auf Abschluss eines Geschäftsanteilskaufvertrags hat.

3. Aus demselben Grund kann der Beklagte nicht die Einrede des nicht erfüllten Vertrags aus § 320 BGB wegen fehlender Mitwirkung an der Anteilsübertragung erheben.

4. Auch die Dolo Agit Einrede aus § 242 BGB greift nicht durch, da der Beklagte den Zahlbetrag nicht sofort zurückfordern kann. Ein Anspruch auf Zahlung des Andienungspreises wird nicht entstehen, da das entsprechende Andienungsrecht wie ausgeführt nicht wirksam ausgeübt wurde.

IV.

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 288 Abs. 1, 286 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB.

C.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

D.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 4, 711 ZPO.

Der Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung nach § 769 Abs. 1 S 2 ZPO wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung, in der lediglich die Klageabweisung beantragt wurde, nicht aufrecht erhalten. Unabhängig davon hätte der Antrag keine Aussicht auf Erfolg, da der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 769 ZPO die Erhebung einer Klage voraussetzt, mit der die Unzulässigkeit der Zwangsvollstreckung in den Fällen der §§ 767, 768, 771–774, 785 und 786 geltend gemacht wird (BeckOK ZPO/Preuß, 60. Ed. 1.3.2026, ZPO § 769). Eine entsprechende Klage wurde seitens der beklagten Partei nicht erhoben, weshalb der Antrag im vorliegenden Verfahren keinen Erfolg hat.

Auch der Schutzantrag des Beklagten nach § 712 ZPO greift nicht durch, da er unzulässig ist. Gemäß § 714 Abs. 1 ZPO ist der entsprechende Sachantrag vor Schluss der mündlichen Verhandlung zu stellen, auf die das Urteil ergeht. Im Termin zur mündlichen Verhandlung am 15.04.2026 wurde der entsprechende Antrag nicht gestellt. Neue Sachanträge, die nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden, sind zwar keine Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne von § 296a ZPO. Sie sind dennoch unzulässig (BGH NJW-RR 2009, 853 Rn. 8), und zwar auch dann, wenn der betreffenden Partei wie vorliegend ein Schriftsatzrecht eingeräumt wurde (BGH BeckRS 2017, 133092 Rn. 6; BeckOK ZPO/Bacher, 60. Ed. 1.3.2026, ZPO § 296a Rn. 11). Mangels einer Antragstellung in mündlicher Verhandlung darf über einen nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Sachantrag nicht entschieden werden (vgl. BGH NJW-RR 2009, 853).

Eine Wiedereröffnung des Verfahrens nach § 156 ZPO war nicht anzuordnen, da die Voraussetzungen des § 156 Abs. 2 ZPO nicht vorlagen. Insbesondere konnte das Gericht keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach § 156 Abs. 2 S. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 Abs. 1 GG feststellen. Damit sich die beklagte Partei zum Schriftsatz der Klageseite vom 13.04.2026 erklären kann, wurde ihr eine Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO eingeräumt. Den Vollstreckungsschutzantrag hätte der Beklagte jedoch unabhängig von den tatsächlichen Ausführungen in dem klägerischen Schriftsatz vom 13.04.2026 spätestens im Rahmen der mündlichen Verhandlung stellen können. Die grundsätzliche Intention der beklagten Partei, eine mögliche Vollstreckung

zu verhindern, lässt sich bereits dem in der Klageerwiderung enthaltenen Antrag nach § 769 ZPO entnehmen. Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb der Antrag nach § 712 ZPO nicht rechtzeitig hätte gestellt werden können.

Eine Umdeutung des im Rahmen der Klageerwiderung gestellten Antrags ist nicht möglich. Zwar muss der Antrag nicht wortgetreu zu §§ 710–712 gestellt werden, sondern muss vom Gericht sachgerecht ausgelegt werden (BeckOK ZPO/Ulrici, 60. Ed. 1.12.2025, ZPO § 714 Rn. 2). Da der Antrag jedoch konkret formuliert war und eindeutig auf Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung nach § 769 Abs. 1 S 2 ZPO gerichtet war, ist kein Raum für eine Auslegung.

E.

Nach § 599 Abs. 1 ZPO ist einem Beklagten, welcher dem geltend gemachten Anspruch widersprochen hat, in den Fällen, in denen er verurteilt wird, die Ausführung seiner Rechte vorzubehalten. Ein dafür erforderlicher Widerspruch ergibt sich bereits daraus, dass sich ein Beklagter gegen die Verurteilung zur Wehr setzt, wofür sein Klageabweisungsantrag ausreichend ist (OLG Frankfurt a. M., Vorbehaltsurteil v. 13.7.2018 – 19 U 10/18, BeckRS 2018, 16236).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 1.000 € übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von **einem Monat** bei dem

Oberlandesgericht München
Zivilsenate in Augsburg
Fuggerstr. 10
86150 Augsburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt

mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 300 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.

Die Beschwerde ist binnen **sechs Monaten** bei dem

Landgericht Augsburg
Am Alten Einlaß 1
86150 Augsburg

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

gez.

Dr. Mozaffari
Vorsitzende Richterin
am Landgericht

Reif
Richter
am Landgericht

Folter
Richterin
am Landgericht

Verkündet am 13.05.2026

gez.
Dohnau, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle



Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 13.05.2026

Dohnau, JAng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle